

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 969/2539 นาย วิเชียร สีนุญวงศ์
บริษัท เอ็มเอ็มซีซีสิทธิผล จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 10

ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกี่ยวกับเงินโบนัสกำหนดให้การประเมินผลพนักงานหรือลูกจ้างของจำเลยคิดจากผลงานตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2536ถึงวันที่30ตุลาคม2537ซึ่งระหว่างวันเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยหรือมีเหตุอื่นอันสมควรที่จะไม่ให้โจทก์ได้รับเงินโบนัสจำเลยจะนำเอาเหตุที่โจทก์กระทำผิดโดยเล่นการพนันเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2537ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากการคิดประเมินผลพนักงานดังกล่าวแล้วมาอ้างเป็นเหตุว่าโจทก์ไม่ควรจะมีสิทธิได้รับเงินโบนัสไม่ได้ ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องที่ขอให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดต่อปีศาลฎีกาสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งพนักงานอะไหล่ได้รับค่าจ้างเดือนละ 8,265 บาท ปี 2537 จำเลยไม่จ่ายเงินโบนัสให้โจทก์ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2537 ซึ่งโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับจากจำเลยจำนวน 41,738.25 บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละเจ็ดต่อปีนับแต่วันผิदनัดแก้โจทก์ จำเลยให้การว่า โจทก์กระทำผิด
ระเบียบของจำเลยโดยเล่นการพนัน (ไพ่) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2537 การจ่าย
เงินโบนัสพิจารณาจากผลการทำงาน การที่โจทก์กระทำผิดเรื่องเล่นการพนันย่อมไม่
ได้รับการพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปี ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้
จำเลยจ่ายเงินโบนัสจำนวน 41,738.25 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
จากต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้อง (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2538) เป็นต้นไปจนกว่า
จำเลยจะชำระเงินเสร็จสิ้นแก้โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดี
แรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงมีโทษถึง
ชั้นเลิกจ้างโดยโจทก์ได้ร่วมเล่นการพนันกับพนักงานอื่นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2537 ซึ่งเป็นวันเวลาก่อนการทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 20
ธันวาคม 2537 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยได้ขออนุญาตเลิกจ้างโจทก์ต่อศาล
แรงงานกลาง และต่อมาศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้
จำเลยจึงมีสิทธิตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมายเลข จ.1 ที่จะพิจารณา
ไม่จ่ายเงินโบนัสให้โจทก์ได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในขณะที่จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 โจทก์ยังเป็นลูกจ้าง
ของจำเลยโดยจำเลยยังไม่ได้เลิกจ้างโจทก์และจากคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลาง
ได้ความว่าการประเมินผลพนักงานหรือลูกจ้างของจำเลยคิดจากผลงานตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2536 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2537 ซึ่งระหว่างวันเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏ
ว่าโจทก์ได้กระทำความผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลย หรือมีเหตุอื่นอันสมควรที่จะไม่ให้
โจทก์ได้รับเงินโบนัสตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมายเลข จ.1 จึงเห็นว่า
จำเลยจะนำเอาเหตุที่โจทก์กระทำผิดโดยเล่นการพนันเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2537 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากการคิดประเมินผลพนักงานดังกล่าวแล้วมาอ้างเป็น
เหตุว่าโจทก์ไม่ควรจะมีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสาร
หมายเลข จ.1 ไม่ได้จึงเห็นว่า การที่จำเลยไม่พิจารณาจ่ายเงินโบนัสให้โจทก์ไม่ชอบด้วย

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเอกสารหมายเลข ๑.๑ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้
จำเลยจ่ายเงินโบนัสให้โจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่
ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
เห็นว่าเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องที่ขอให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดต่อปี สมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่าย
ดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดต่อปี นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ของศาลแรงงานกลาง

(พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร-สละ เทศร่ำพรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>